

Unter Beobachtung Mit der Verhaftung eines Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft im Herbst fielen den türkischen Behörden die Daten von fast 300 Menschen in....

Unter Beobachtung; Mit der Verhaftung eines Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft im Herbst fielen den türkischen Behörden die Daten von fast 300 Menschen in die Hände, die auf der Flucht vor der Erdogan-Regierung politisches Asyl beantragten. Die Betroffenen geraten nun erst recht ins Visier ihrer Verfolger. Doch das Auswärtige Amt verteidigt die Kooperation

Berliner Zeitung

15. Januar 2020

Copyright 2020 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: S3; S. 3; Ausg. 12

Length: 1932 words

Byline: Frank Nordhausen

Body

Von Frank Nordhausen

Als er Ende letzten Jahres erfuhr, dass ein sogenannter Kooperationsanwalt der deutschen Botschaft in Ankara mit einem Koffer voll brisanter Akten verhaftet worden war, begriff Mehmet Öztürk, dass nun auch seine Familie in der Türkei in großer Gefahr schwebte. Öztürks echten Namen hier zu nennen, würde seine Angehörigen noch stärker gefährden. Er ist ein ehemals hochrangiger türkischer Ministerialbeamter mittleren Alters, der in Deutschland politisches Asyl beantragt hat. In der Türkei wird er wegen seiner Kontakte zur islamischen Gülen-Bewegung als angeblicher Terrorist mit Haftbefehl gesucht. "Wie kann es sein, dass die Botschaft einen türkischen Anwalt hinter uns Asylbewerbern recherchieren lässt?", fragt er. "Jetzt weiß die Erdogan-Regierung, wo ich bin, und könnte meine Familie bedrohen."

Alles begann am 17. September, als Polizisten den türkischen Anwalt Yilmaz S. in Ankara festnahmen, als er gerade auf dem Weg zur deutschen Botschaft war. Die Staatsanwaltschaft wirft Yilmaz S. Spionage für Deutschland vor, weil er türkische Staatsbürger ausgespäht habe. Tatsächlich hat der Anwalt seit mehr als zwanzig Jahren Angaben von Türken überprüft, die in der Bundesrepublik Asyl beantragten. Bei seiner Verhaftung und der Durchsuchung seines Büros in Istanbul sollen sensible Personendaten beschlagnahmt worden sein.

Eine Weile gelang es, den Skandal unter Verschluss zu halten, bis ihn deutsche Medien Ende November enthüllten. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl sprach von einem "Super-GAU für die Behörden". Kleinlaut verteidigte sich das Auswärtige Amt mit dem Hinweis, das Vorgehen sei eine "gängige Praxis". Rechtsschutz kann die Botschaft Yilmaz S. nicht gewähren, weil er kein Deutscher ist. Immerhin durfte ihn ein Botschaftsvertreter im Dezember im Gefängnis besuchen.

Mindestens 276 Datensätze

Unter Beobachtung Mit der Verhaftung eines Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft im Herbst fielen den türkischen Behörden die Daten von fast 300 Menschen in....

Inzwischen hat sich die Affäre ausgeweitet. Nannte das Außenministerium anfangs die Zahl von 47 betroffenen Asylbewerbern und sprach das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen im Dezember davon, dass mindestens 276 Datensätze über Türkei-stämmige Asylbewerber beschlagnahmt worden seien, so berichteten türkische Zeitungen sogar, dass Yilmaz S. und ein anderer vorübergehend festgenommener Kooperationsanwalt über 2 400 Personen "ausgespäht" hätten.

Während Berlin erklärte, dass die unmittelbar gefährdeten Asylsuchenden "rasch" über das Datenleck informiert worden seien, sagt Mehmet Öztürk am Telefon, er sei erst benachrichtigt worden, nachdem der Skandal öffentlich wurde. Per offiziellem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, bedauerte das zuständige Landeskriminalamt, ihm mitteilen zu müssen, "dass Ihre personenbezogenen Daten während der Bearbeitung Ihres Asylantrages wahrscheinlich in die Hände der türkischen Behörden gelangt sind". Zwar sei die Polizei zu dem Schluss gelangt, "dass derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung Ihrer Person vorliegen". Gleichwohl seien "vereinzelte Ausspähungen oder Einschüchterungsmaßnahmen durch Angehörige des türkischen Nachrichtendienstes nicht auszuschließen bzw. zumindest in Betracht zu ziehen".

Ihm habe der Brief Angst eingejagt, sagt Öztürk. Plötzlich sei es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, "warum es solche Seltsamkeiten in meinem und anderen Asylverfahren gab. Warum man unsere Asylgründe immer wieder infrage stellte. Dabei ergibt schon eine Google-Recherche, welche Verfolgung in der Türkei Menschen droht, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden." Öztürk wurde zehn Tage nach dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 in der Türkei aus dem Ministerium entlassen. "Ich wurde beschuldigt, ein Spion und Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein - was absurd ist. Als Begründung wurde genannt, dass ich eine Schule der Gülen-Bewegung besucht hätte." Er sei zwar kein Gülenist, sagt Öztürk, habe aber viele Freunde in der "Bewegung".

Das anhängerstärke Netzwerk des in den USA lebenden Islampredigers Fethullah Gülen wird vom Staatschef Erdogan für den Putschversuch verantwortlich gemacht. Zehntausende Gülenisten verloren ihre Arbeit oder wurden verhaftet, einige teils schwer gefoltert. Öztürk lebte ein Jahr im Untergrund, bevor er sich entschloss, über Griechenland nach Deutschland zu fliehen. Im September 2017 stellte er in Bonn einen Asylantrag. Doch während noch kurz zuvor die meisten Asylbewerber aus der Türkei nach kurzer Prüfung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) anstandslos einen Schutzstatus erhielten, zog sich der Prozess bei ihm und anderen plötzlich endlos hin.

Im Januar 2018 erhielt Öztürk einen Ablehnungsbescheid, der ihn zur Ausreise aus Deutschland verpflichtete. Dagegen klagte er vor dem Verwaltungsgericht Köln, das seine Unterlagen anerkannte und seinen Fall vor acht Monaten an das Bamf zur Neubewertung zurücküberwies. Statt nun aber positiv zu entscheiden, schrieb ihm das Bamf, es sei "eine weitere Behörde mit Recherchen und Prüfungen zum Sachverhalt beauftragt" worden - gemeint war das Auswärtige Amt. "Ähnliche Bescheide bekamen andere Asylbewerber", klagt Öztürk. "Wir fragten uns, was das bedeutet. Jetzt wissen wir es."

Anfang November kontaktierten mehrere türkische Asylsuchende den für sie tätigen Hannoveraner Rechtsanwalt Dündar Kelloglu und berichteten ihm vom Besuch von Kripobeamten. "Die Staatsschützer hatten sie über das Datenleck in Ankara informiert", sagt der Asylanwalt. Der Niedersächsische Flüchtlingsrat, dem Kelloglu angehört, entschloss sich wenig später, die Affäre öffentlich zu machen. "Man hat die Leute einer unberechenbaren Gefahr ausgesetzt, indem man ihre Fälle dem Auswärtigen Amt zur Nachrecherche im Verfolgerstaat übergab", sagt Kelloglu. Mit der Verhaftung von Yilmaz S. sei eine heikle deutsche Behördenpraxis ans Licht gekommen. "Die Grundgesetzväter wussten, dass Asylbewerber nicht mit einer Mappe Dokumente auftauchen können, die ihre Verfolgung belegen. Deswegen schrieben sie in den Asylartikel, dass der Bewerber seine Verfolgung nur glaubhaft machen, aber nicht beweisen muss." Doch jetzt verlange das Bamf statt der Glaubhaftmachung routinemäßig Beweise für die politische Verfolgung von Asylsuchenden aus der Türkei. "Das widerspricht dem Geist der Verfassung."

Kelloglu vermutet den Grund für den Paradigmenwechsel im massiven Anstieg Asylsuchender aus der Türkei. Obwohl die offizielle Anerkennungsquote bei 47,1 Prozent liegt, schätzt Kelloglu, dass seit Mitte 2017 jeder zweite

Unter Beobachtung Mit der Verhaftung eines Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft im Herbst fielen den türkischen Behörden die Daten von fast 300 Menschen in....

Asylantrag von Türken zunächst abgelehnt und zur Nachrecherche ans Auswärtige Amt weitergereicht worden sei. "Vorher konnte man die Prüfaufträge an einer Hand ablesen, plötzlich wurden es Tausende! Natürlich wurde der türkische Geheimdienst MIT aufmerksam. Das Irrsinnigste ist, dass die Nachrecherchen fast immer ergaben, dass die Asylanträge zu Recht gestellt wurden."

Dabei sei die Recherche sogar von Deutschland aus gefahrlos möglich, sagt Kelloglu. In der Türkei ist jeder Bürger im sogenannten E-Devlet erfasst, einer elektronischen Personendatei des Innenministeriums, die auch anhängige Gerichtsverfahren, Anklageschriften oder Verurteilungen registriert. Jede Person kann das E-Devlet mit ihrer individuellen PIN online einsehen. "Wenn die 'Kontoinhaber' das selbst prüfen, fällt es nicht auf", sagt Kelloglu.

Kelloglu tritt durchaus für das Recht der Bundesrepublik ein, Angaben von Asylbewerbern zu überprüfen - solange die Botschaftsräume dazu nicht verlassen würden. "In dem Moment, wo ein Vertrauensanwalt beginnt, bei Nachbarn oder Behörden Fragen zu stellen, wird es gefährlich", meint auch Günter Burkhardt, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. "Bei einem Verfolgerstaat ist das hochriskant." Die Recherchepraxis der Kooperationsanwälte deutscher Botschaften sei seit Jahrzehnten bekannt, aber keineswegs unumstritten. "In der Türkei hatte das jetzt fatale Folgen. Dabei bestätigt allein die hohe Anerkennungsquote von Asylsuchenden durch das Bamf und die Gerichte, dass die Türkei kein Rechtsstaat ist und eine enorme Verfolgungsdichte herrscht." Letztlich trage aber auch das Auswärtige Amt die Verantwortung, da es Amtshilfegesuche des Bamf auch ablehnen könne.

Ein umfangreicher Fragenkatalog der Berliner Zeitung wurde vom Auswärtigen Amt pauschal damit beantwortet, dass der Kooperationsanwalt für die Botschaft eine "international übliche und aus unserer Sicht unstrittig zulässige Unterstützung geleistet" habe. Die Praxis sei inzwischen "bis auf Weiteres ausgesetzt" worden. "Aber das Kind ist in den Brunnen gefallen", sagt Günter Burkhardt. Aus seiner Sicht hat der "Daten-Super-Gau" Bedeutung weit über die Türkei hinaus - wegen der Digitalisierung von Personendaten in vielen Verfolgerstaaten. "Wer elektronische Spuren hinterlässt, gefährdet die Asylsuchenden. Solche Nachforschungen verbieten sich daher."

Unbekannte interne Bamf-Richtlinien

In der Türkei gibt es nicht nur das E-Devlet, sondern auch ein elektronisches Justizregister namens UYAP, das den Geheimdienst MIT wahrscheinlich auf die Spur der Kooperationsanwälte führte. Anwälte dürfen in dem System recherchieren, allerdings wird jede Anfrage elektronisch erfasst. "Die massive Häufung seiner Anfragen dürfte zur Entdeckung von Yilmaz S. geführt haben", sagt der türkische Jura-Professor Ahmet Uzun, der 2016 in Frankfurt politisches Asyl erhielt. Auch Uzun möchte aus Angst um Angehörige nicht mit seinem echten Namen zitiert werden. Er ist sich sicher, dass der türkische Geheimdienst inzwischen die komplette Such-Historie der Vertrauensanwälte abgefragt hat.

Bei einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses Ende November erklärten Regierungsvertreter, dass von den 47 Asylbewerbern, deren Daten bei der Festnahme von Yilmaz S. enthüllt wurden, "voraussichtlich" niemand abgeschoben werde. Doch auch für alle anderen Opfer des Datenlecks fordern Vertreter der Opposition wie die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen dauerhaften Schutz; denn spätestens jetzt seien sie "auf dem Radar des Erdogan-Regimes als politische Opponenten". Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen, Filiz Polat, hält es für möglich, dass der Skandal durch unbekannte interne Bamf-Richtlinien ausgelöst worden sein könnte, die die anerkannte Praxis des Asylrechts in ihr Gegenteil verkehrten und von dem 2018 durch Innenminister Horst Seehofer berufenen neuen Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer forciert würden.

Sommer gehört wie Seehofer der CSU an, war Ministerialrat im bayerischen Innenministerium und ist stolz darauf, in Flüchtlingsfragen als "harter Hund" zu gelten. Selbst nach der Festnahme von Yilmaz S. lobte Sommer noch die Zusammenarbeit mit Ankara und erklärte, die Türkei sei "in der Migrationspolitik ein verlässlicher Partner". Die Türkei sei eben kein verlässlicher Partner, entgegnet Filiz Polat, weil sie selbst Fluchtursachen schaffe und Menschenrechtsstandards nicht einhalte. "Sollte es sich erhärten, dass im Bamf eine systematische Änderung der Verwaltungspraxis erfolgte, muss dies umgehend beendet werden."

Unter Beobachtung Mit der Verhaftung eines Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft im Herbst fielen den türkischen Behörden die Daten von fast 300 Menschen in....

Der türkische Asylbewerber Mehmet Öztürk lernt zurzeit Deutsch und hat endlich auch eine kleine Wohnung gefunden. "Warum wohl flieht ein Ministerialbeamter mit zehnjähriger Berufserfahrung aus seinem Land, zwingt sich mit 22 anderen Menschen in ein kleines Flüchtlingsboot und riskiert sein Leben?", fragt er zornig. "Tausende von sehr gut ausgebildeten Menschen aus der Türkei, die Deutschland lieben und sich hier integrieren wollen, erwarten vom Bamf Antworten und eine Entschuldigung. Ist das zuviel verlangt?"

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (91%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); VERHAFTUNGEN (90%); SKANDALE (89%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (78%); STAATSANWÄLTE (78%); TERRORISMUS (77%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (76%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (76%); DATENDIEBSTAHL (74%); DATENPANNEN (74%); RECHTSANWÄLTE (73%); MENSCHENRECHTE (71%); GEHEIMDIENSTE (68%)

Company: GOOGLE INC (50%)

Industry: NAICS519130 INTERNET PUBLISHING & BROADCASTING & WEB SEARCH PORTALS (50%); STAATSANWÄLTE (78%); DATENDIEBSTAHL (74%); DATENPANNEN (74%); RECHTSANWÄLTE (73%)

Geographic: ANKARA, TÜRKEI (91%); ISTANBUL, TÜRKEI (78%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (56%); TÜRKEI (95%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: January 15, 2020